İSTANBUL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş.

FAYDALANICI GRUP – ÖN KULUÇKA PROTOKOLÜ

…….

……./……./……..

İçindekiler Tablosu

1. TARAFLAR 2
2. TANIMLAR 2
3. KONU VE KAPSAM 3
4. PROTOKOL SÜRESİ 3
5. FAYDALANICI GRUP'UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3
6. FAYDALANICI GRUP FAALİYETLERİNİN TAKİBİ 3
7. FAYDALANICI GRUP'UN KULUÇKA MERKEZİ'NDE BULUNDUĞU SÜRECE UYMASI GEREKEN HUSUSLAR 4
8. KULUÇKA MERKEZİ'NDE VE ORTAK ALANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 5
9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE GİZLİLİK 5
10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 6
11. DİĞER HÜKÜMLER 7
12. FESİH 7
13. YÜRÜRLÜK 7

EKLER 8

1. TARAFLAR

1.1. Bu Protokolün tarafları; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na göre kurulmuş Teknopark İstanbul A.Ş. (bundan sonra "Yönetici Şirket" olarak anılacaktır) ile ……. bundan sonra "Faydalanıcı Grup" olarak anılacaktır)'dir.

1.2. **Yönetici Şirket:**
TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş.
Sanayi Mahallesi, Teknopark Bulvarı, 9A Apt. No: 1/9A 901, 34906 Pendik – İstanbul
VD / No: Pendik / 836 043 0567
Tel: 0216 999 70 00
Faks: 0216 999 70 01
E-posta: kuluçka@teknoparkistanbul.com.tr, sozlesmeler@teknoparkistanbul.com.tr

1.3. **Faydalanıcı Grup:**
Yetkili İsmi: ……..
Ev Adresi: ……..
TC: ……..
Tel: 0……..
E-posta: ……

Faydalanıcı Grup ve Yönetici Şirket bundan böyle birlikte "**Taraflar**" ve ayrı ayrı "**Taraf** "olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

İşbu Protokol'de geçen kavramlar aşağıda tanımlanmıştır:

Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dâhil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar.
AR-GE Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı ve/veya yazılımcı personel tarafından yürütülen proje.
Faydalanıcı Grup : Başvuru sürecini tamamlayarak projesini sunup kabul görmüş ve Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi'nde işbu Protokol'ün imzalanmasıyla birlikte hizmet almaya hak kazanmış Ön Kuluçka proje grubu.
Hızlandırma Programı: Girişimcilerin ihtiyacı olan tüm kaynaklara ulaşması için eğitim, etkinlik ve mentorluk destekleri ile gerekli çevreyi sunan destek mekanizması.
Kuluçka Merkezi (inkübatör): Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci/lere yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlanması maksadıyla Yönetici Şirket tarafından kurulmuş yapı.
Mentorluk: Markalaşma, satış, pazarlama, iş geliştirme, finansal planlama, yatırıma hazırlık vb. konularda destek sağlama programıdır.
Ortak Kullanım Alanı: Kuluçka binasında yer alan bekleme ve dinlenme, yeme-içme, kütüphane, bahçe ve bunlarla sınırlı olmamakla beraber diğer bütün ortak kullanım alanlarıdır.
Ön Kuluçka: İş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan, henüz şirketleşmemiş, herhangi bir iş modelini hayata geçirmeye henüz hazır olmayan tek veya birkaç kişiden oluşan erken aşama girişimci grubu.
Performans Takip Toplantıları: Faydalanıcı Grup'ların performanslarının ölçümlendiği, ölçümlerde; iş birlikteliklerinin, yatırımcı görüşmelerinin, ilerleme süreçlerinin, ekip yapılarının, ticarileşme modellerinin dikkate alındığı toplantılar.

3. KONU VE KAPSAM

İşbu Protokol'ün konusu, Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi içerisinde yer alan Faydalanıcı Grup'un girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu kapsamda Taraflar'ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Bu kapsamda Yönetici Şirket'in sağlayacağı destek ve hizmetler ile Faydalanıcı Grup'un sunduğu proje planları çerçevesinde çalışma şartlarının ve yükümlülüklerin somut olarak ortaya konması amaçlanmaktadır.

Yönetici Şirket ve Faydalanıcı Grup, sunulacak hizmetler ve bu kapsamda yapılacak projelerin uygulanması ve yürütülmesine ilişkin aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

4. PROTOKOL SÜRESİ

4.1. Protokol imza tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle geçerli olacaktır.

4.2. Girişimci, Teknopark İstanbul'un belirlediği performans kriterlerini sağladığı takdirde program süresi en fazla 12 aya kadar uzatılabilir.

4.3. Teknopark İstanbul, program sürecinde Girişimci'nin ilerleme durumunu değerlendirme hakkına sahiptir.

4.4. İşbu protokolün süresi her halde 4691 sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliği kapsamında Kuluçka Merkezi'nde faaliyet gösteren ön kuluçka girişimcilerine tanınan azami sürelere tabidir.

5. FAYDALANICI GRUP'UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Faydalanıcı Grup, Kuluçka Merkezi'nde bulunduğu süre içerisinde Ek-2 Proje Bilgi Formu'nda ayrıntıları verilen Proje'den sorumludur.

5.2. Faydalanıcı Grup, Kuluçka Yönetimi tarafından uygun görülen;

- **a.** Ön Kuluçka ve Hızlandırma Program'ları kapsamında tanımlanan eğitimlere katılmak,
- **b.** Belirlenen mentorlarla görüşmelere katılmak ve gerekli yönlendirmeleri takip ederek kayıt oluşturmak,
- **c.** Belirlenen ve hedef verilen potansiyel müşteri ve iş partneri olan firmalarla görüşmeler yapmak,
- **d.** Yapılan yönlendirmeler doğrultusunda yatırımcılarla olan görüşmelere hazırlanmak ve görüşmeleri gerçekleştirmek,
- **e.** Kuluçka Merkezi'ne gerçekleştirilen her türlü üst düzey ve diğer misafirlerimize gerektiğinde tanıtım ve sunum yapmak,
- **f.** İlgili fuarlara katılmak,
- **g.** Kuluçka Yönetimi ile sözleşme süresince gerçekleştirilen performans takip toplantılarına katılmak,
- **h.** Kuluçka Yönetimi ve/veya mentorlar tarafından verilmiş performans hedeflerini gerçekleştirmekle yükümlüdür.

5.3. Yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde Yönetici Şirket işbu protokolü tek taraflı fesih edilebilir.

6. FAYDALANICI GRUP FAALİYETLERİNİN TAKİBİ

6.1. Faydalanıcı Grup'un Kuluçka Merkezi'ne kabul döneminde sunduğu projelerin hayata geçirilmesi Yönetici Şirket tarafından takip edilir.

6.2. Faydalanıcı Grup yürüttüğü Proje'deki gelişmeleri, Yönetici Şirket tarafından talep edilmesi halinde sözleşme süresince Yönetici Şirket'e raporlamakla yükümlüdür. Faydalanıcı Grup, y sözleşme süresince gerçekleşen Performans Takip Toplantıları'na ve Yönetici Şirket tarafından belirtilen diğer toplantılara katılmak zorundadır.

Faydalanıcı Grup
İmza

6.3. Performans Takip Toplantıları neticesinde Faydalanıcı Grup'un performansının yeterli olmadığına Yönetici Şirket tarafından kanaat getirildiğinde Yönetici Şirket işbu Protokol'ü feshedebilir.

6.4. Faydalanıcı Grup'un yürüttüğü Proje'nin, kabul döneminde sunulan Proje ile örtüşmesi gerekmektedir.

6.5. Faydalanıcı Grup, Kuluçka Merkezi'nde, kabul döneminde sunduğu Proje ve bununla doğrudan ilgili Proje'ler dışında proje üzerinde çalışamaz. Proje konusunu değiştirmek için Yönetici Şirket'e tekrar başvuru yapılması gerekir.

7. FAYDALANICI GRUP'UN KULUÇKA MERKEZİ'NDE BULUNDUĞU SÜRECE UYMASI GEREKEN HUSUSLAR

7.1. Faydalanıcı Grup, Kuluçka Merkezi'ndeki faaliyetleri sırasında Yönetici Şirket'in koyduğu kurallar ve yönetmelikler ile yapılacak uyarılara uymak zorundadır.

7.2. Faydalanıcı Grup, Kanun ve yönetmeliklerden doğan Yönetici Şirket'in tanımlamış olduğu prosedürler kapsamında kendisinden beklediği ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü bilgi, belge, form, doküman vb. yükümlülükleri süresi içinde ve gereği gibi yerine getirmekle, prosedürlere uymakla yükümlüdür.

7.3. Faydalanıcı Grup, Kuluçka Merkezi'nde yer alan diğer grupların projelerine ve çalışmalarına olumsuz hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğini ve zarar vermeyeceğini, aksi halde zararı ayrıca bir mahkeme kararı alınmasına gerek olmaksızın Yönetici Şirket tarafından kendisine yapılacak bildirim üzerine derhal, aynen, nakden ve defaten tazmin etmeyi taahhüt eder.

7.4. Kuluçka Merkezi'nde hizmet alan Faydalanıcı Grup hava, su, görüntü, ses ve çevresel kirlilik yaratacak faaliyetlerde bulunamaz.

7.5. Kuluçka Merkezi'nde bulunan fiziksel alanlardan yararlanan Faydalanıcı Grup'lar kullandıkları elektronik eşya, telefon, masa, sandalye vb. araç ve gereçlerin sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasından ve kullanım hatasından doğacak sorunlardan sorumludur. Faydalanıcı Grup, kullanım sonrası kullandığı araç ve gereçleri, fiziksel altyapı ekipmanlarını aldığı şekilde teslim edecektir.

7.6. Fiziksel ve teknik altyapı ekipmanlarında, elektronik araç ve gereçlerde doğacak tüm hasarlar, bozukluklar "Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Hasar Tespit Tutanağı" doldurularak olay gününü takiben ilk iş gününde Yönetici Şirket'e bildirilir. Bu hususta yeterli bilgi vermeyen, yanlış bilgi ve açıklama beyan eden Faydalanıcı Grup ilk seferde yazılı ihtarla uyarılır, aynı durumun tekrarında ise Yönetici Şirket, Grup ile yapılmış işbu Protokol'ü tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

7.7. Faydalanıcı Grup, Kuluçka Merkezi'nde her türlü alan ve donanım gereçlerini özenli kullanacağını, yol açabileceği zararları ayrıca bir mahkeme kararı alınmasına gerek olmaksızın kendisine bildirildiği takdirde derhal, aynen, nakden ve defaten tazmin edeceğini taahhüt eder.

7.8. Faydalanıcı Grup, kendileri ve çalışanlarının güvenliklerinden ve olabilecek iş kazalarından ve bunlara karşı tedbir alınmasından sorumludurlar. Faydalanıcı Grup, olası iş kazalarına karşı yasal olarak kendisi sorumludur. Kuluçka Merkezi'nde güvenliği tehdit eden bir unsur ortaya çıktığında çalışmaları hemen durdurmak ve bunu Yönetici Şirket'e bildirmekle yükümlüdür.

7.9. Faydalanıcı Grup, kendi sebep olduğu Kuluçka Merkezi'nde meydana gelen hasarları karşılamak ve eski haline getirmekle yükümlüdür.

7.10. Faydalanıcı Grup, tanıtım materyallerinde ve dijital ortamda (e-posta imzası, kartvizit, broşür, poster, internet sitesi, fuar standı vb.) Yönetici Şirket Teknopark İstanbul A.Ş.'ye ait ve aynı zamanda tescilli marka olan ticari unvanı ve/veya logo kullanımı ile ilgili hususlarda Yönetici Şirket'in yazılı onayını almak zorundadır. Aksi yönde bir uygulama marka hakkının ihlali niteliğinde olup, kullanıcı açısından marka mevzuatı çerçevesinde hukuki sorumluluğu gündeme getirecektir.

7.11. Faydalanıcı Grup, Kuluçka Merkezi'ne getirdikleri ve ortak alandan internet erişimi sağladıkları bilgisayarlarında lisanssız (korsan) yazılım ve yasal olmayan (illegal) içerik bulundurmamayı kabul ve taahhüt ederler. Yönetici Şirket'e bu tip bir kullanım neticesinde, lisans veya hak sahibi kurum ve kuruluşlardan gelebilecek her türlü sorgulama veya cezai müeyyidenin maddi, manevi sorumlusunun kendisinin olacağını Faydalanıcı Grup kabul eder.

Faydalanıcı Grup
İmza

8. KULUÇKA MERKEZİ'NDE VE ORTAK ALANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

8.1. Kuluçka Merkezi'nde ortaya çıkan fiziksel altyapı onarımlarından Yönetici Şirket sorumludur. Altyapıda ve çalışma alanlarındaki klima, elektrik ve güç kaynağından çıkabilecek sorunlarda Faydalanıcı Grup'un en kısa zamanda Yönetici Şirket'i bilgilendirmesi gerekmektedir.

8.2. Faydalanıcı Grup, Yönetici Şirket'in bilgisi haricindeki faaliyetlerden ortaya çıkabilecek hasarlardan sorumludur ve bu hasarları tazmin etmekle yükümlüdür.

8.3. Faydalanıcı Grup, Yönetici Şirket'in izni olmadan tabela afiş vb. tanıtıcı materyalleri pano ve sair herhangi bir yere asamaz, sabitleyemez.

8.4. Faydalanıcı Grup, Kuluçka Merkezi'nin dinlenme alanı ve ortak alanlarda kesinlikle alkollü içecek ve yasaklı herhangi bir maddeyi bulunduramaz/ tüketemezler. Bu hususta kurallara uymadığı tespit edilen Faydalanıcı Grup'un sözleşmesi Yönetici Şirket tarafından derhal feshedilir.

8.5. Kuluçka Merkezi'nde güvenliğin sağlanması alandaki faaliyetleri 24 saat kayıt altında tutan kameralarla yapılmaktadır. Yönetici Şirket uygulamaların ve kuralların takibini ve denetimini gerektiğinde bu kayıtları inceleyerek yapma hakkına sahiptir. İncelenen kayıtlarda Yönetici Şirket yönetmeliklerine uygunsuz faaliyetler ve davranışlar tespit edilirse, Yönetici Şirket, Faydalanıcı Grup'u yazılı ihtarla uyarma ve gerekli görülen durumlarda Faydalanıcı Grup ile imzalanmış protokolü feshetme hakkına sahiptir.

8.6. Kuluçka Merkezi çalışma alanları ve ortak alanlarda kullanılacak olan tanıtım materyallerinin bina ve çalışma alanı içerisindeki görüntü ile çelişmemesi gerekmektedir.

8.7. Faydalanıcı Grup'un herhangi bir amaçla Teknopark İstanbul Yerleşkesi'ne patlayıcı ve tehlikeli madde getirmesi yasaktır. Bu tür malzeme ile çalışmak zorunda olanların konuyla ilgili olarak Yönetici Şirket'ten yazılı olarak izin almaları gerekmektedir.

8.8. Faydalanıcı Grup'un binaların genel güvenlik kurallarına uyması gerekmektedir.

8.9. Faydalanıcı Grup'un çevreyi kirletmemeye, pil, yazıcı ve fotokopi toneri gibi atıkları ayrılmış toplama konteynırlarına atmaya özen göstermesi gerekmektedir.

8.10. Faydalanıcı Grup, Kuluçka Merkezi'nde yer alan diğer grupların ve şirketlerin bilgi gizliliği ve fikri mülkiyet haklarına azami derecede dikkat eder. Yönetici Şirket, işbu madde hükümlerine aykırı davranış ve/veya işlemlerin tespit edildiği durumda derhal Protokolü tek taraflı feshetme hakkında sahiptir.

9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE GİZLİLİK

9.1. Fikri mülkiyet hakları ve gizliliğe ilişkin olarak;

9.2. Faydalanıcı Grup, ileri sürdüğü ticari sır ve icatları gizli tutacağını; Faydalanıcı Grup tarafından uygun görülerek ifşa edilen Proje'nin fikri mülkiyet haklarına ilişkin çıkabilecek her türlü sorundan münferiden sorumlu olduğunu; bu kapsamda Yönetici Şirket'in hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Faydalanıcı Grup hissedarlarının her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları bakımından birbirlerine karşı sorumlu olduğunu bildiğini, bu hakların Faydalanıcı Grup hissedarları arasında düzenlenmesinden yine Faydalanıcı Grup hissedarlarının sorumlu olduğunu, Faydalanıcı Grup içinde, Faydalanıcı Grup hissedarları arasında oluşabilecek uyuşmazlıklarda Yönetici Şirket'in taraf olmadığı, Faydalanıcı Grup ve Faydalanıcı Grup hissedarları tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. İşbu uyuşmazlıkların çözümünde Yönetici Şirket arabulucu konumunda bulunmayacaktır.

9.4. Faydalanıcı Grup, Yönetici Şirket yasal temsilcileri tarafından verilen yazılı bir muvafakatname olmadan, kendi başına ya da bir başka kişiyle/kurumla birlikte Yönetici Şirket'e ilişkin hiçbir veriyi, eseri, fotoğrafı, raporu, çizimi ve başka herhangi bir belgeyi kullanıp yayımlayamaz.

9.5. Faydalanıcı Grup, Kuluçka Merkezi içerisinde bir şekilde bilgi sahibi olduğu diğer projeler ve konular ile ilgili olarak işbu Protokol kapsamındaki gizlilik ve fikri mülkiyet haklarına süresiz olarak uymak zorundadır.

9.6. Faydalanıcı Grup, Proje'ye ait internet sitesi veya e-bülten gibi dijital tanıtım mecralarında, her türlü basılı malzemelerde, kullanılacak tanıtım dosya ve malzemelerinde, yazılı ve sözlü olarak

gerçekleştireceği sunumlarda ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü iş ve işlemlerde her zaman Yönetici Şirket desteği ile Faydalanıcı Grup'a iletilecek Yönetici Şirket logosunu ve markasını tanıtım ve referans amacı ile sınırlı olmak kaydı ile kullanacağını, bu kullanım sırasında yine Yönetici Şirket internet sitesinde duyurulan güncel kullanım kurallarına uyacağını, kullandığı mecraları Yönetici Şirket'e bildireceğini ve Yönetici Şirket'ten gelebilecek düzeltme taleplerini mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmeyi kabul eder.

9.7. Faydalanıcı Grup, Programın tüm aşamalarında Proje ile ilgili olarak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü tanıtım, ticarileştirme faaliyetleri kapsamında Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Yönetimi tarafından gerçekleştirilecek yazılı, sözlü, görsel tanıtım, basın ve yayın çalışmalarına peşinen muvafakat vermektedir. Bu kapsamda muvafakat vermediği ticari sır içeren ve açıklanmaması gereken Proje içeriğinin ilgili kısmının gizli kalması konusunda Kuluçka Yönetimiyle mutabık kalınacağını, Faydalanıcı Grup tarafından herhangi bir bildirim yapılmadığı durumlarda ise, Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Yönetimi tarafından yapılacak yazılı, sözlü, görsel tanıtım, basım, yayın çalışmalarına peşinen muvafakat verdiğini kabul etmektedir. Faydalanıcı Grup'un bu konuda herhangi bir itiraz hakkı olmayacaktır.

9.8. Faydalanıcı Grup, işbu Protokol'ü, işbu Protokol'ün hükümlerini, işbu Protokol'ün ifası sırasında Yönetici Şirket hakkında öğrendiği ve kamunun bilgisinde olmayan her türlü bilgiyi (müşteri bilgileri dâhil) gizli tutmayı, üçüncü kişilere açıklamamayı (mevzuat gereği ve/veya resmi makamlara yapılacak açıklamalar hariç) ve personeli ile alt yüklenicilerinin de bu gizlilik taahhütlerine aynen uymalarını sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

10.1. Faydalanıcı Grup ve Yönetici Şirket arasında aktarılan kişisel verilere ilişkin olarak; Taraflar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVKK") yer alan veri işlemeye dair ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak kişisel veri işlemekle yükümlüdür.

10.2. Taraflar, paylaşılan kişisel verileri, işleme amacının gerektirdiği veya ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca muhafaza edecektir. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hukuki sebepler ortadan kalktığı veya ilgili mevzuatın öngördüğü süreler dolduğu takdirde Taraflar, her hâlükârda söz konusu kişisel verileri ve bu verilerin izi veya uzantısı olabilecek her türlü veriyi, geri getirilemeyecek şekilde imha etmekle ve silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür.

10.3. Taraflar, kendisiyle paylaşılan kişisel verilerin muhafazası için gereken tüm idari ve teknik önlemleri alacağını ve bu verileri işbu Protokol'e konu hizmetlerin sunulmasına yönelik amaçlar haricinde herhangi bir amaçla kullanmayacağını ve bu verileri üçüncü kişi ve/veya kişiler ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. Taraflar, kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması halinde, söz konusu kişisel verileri yurt dışına aktaramaz. Yurt dışına aktarım kanuni olarak zorunluluk arz ettiğinde, aktarım yapacak Taraf, söz konusu aktarım öncesinde diğer Taraf'a bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

10.5. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, bir Taraf'ın ilgili kişinin zararını tazmin etmesi durumunda diğer Taraf, alacaklarını tazminatlardan mahsup etme hakkına sahip olup, işbu zarar tazminlerini tazmin eden Taraf, diğer Taraf'a rücu edecektir.

10.6. Taraflar, işbu Protokol'ün ifası sırasında veya işbu Protokol'ün ifasıyla bağlantılı olarak öğrendiği kişisel verileri ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken çalışanlarına gerekli olduğu ölçüde verebilecek olup, çalışanlarının da işbu Protokol'ün işbu maddedeki yükümlülüklerine uygun davranmasını temin etmek yükümlülüğündedir. Taraflar, çalışanlarının işbu madde yükümlülüklerine aykırı davranması halinde ortaya çıkacak tüm zararlardan bizzat sorumlu olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Faydalanıcı Grup
İmza

10.7. Taraflar ayrıca, KVKK uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü fiziki, teknik ve idari tedbirleri alacaktır ve bu önlemlerin alınması hususunda müştereken sorumlu olacaklardır.

10.8. Taraflar, İşbu Protokol gereği kendisi ile paylaşılan kişisel verileri, gizli bilgi olarak kabul edip süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlü olacaktır. Taraflar işledikleri kişisel verilere ilişkin olarak, KVKK hükümlerine uygun süreçler işlettiklerini yaptıracakları iç veya dış denetim ile sağlayacaklardır.

10.9. Yönetici Şirket, Faydalanıcı Grup'tan bilgi talep ettiğinde Faydalanıcı Grup, KVKK kapsamında aktarılması uygun olan bilgileri Yönetici Şirket'e iletmekle yükümlüdür. Ayrıca Taraflar, güvenliğini sağlamakla yükümlü oldukları kişisel verilere üçüncü kişilerce kanuni olmayan yollarla herhangi bir erişim sağlandığında veya kişisel veriler hukuka aykırı olarak üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğinde, bu durumu öğrendikleri andan itibaren derhal diğer Taraf'ı bildirmekle ve söz konusu ihlalin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

11. DİĞER HÜKÜMLER

11.1. İşbu Protokol imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup işbu Protokol'e ilişkin değişiklikler de Protokol'ün yürürlük tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

11.2. İşbu Protokol'ün uygulanmasından ve/veya yorumundan doğabilecek her türlü ihtilaf Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup; bu Protokol'ün yorumu veya uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

11.3. İşbu Protokol'ün, yorumlanması, uygulanması ve her türlü uyuşmazlığın çözümünde, ekleri işbu Protokol'ün ayrılmaz bir bütününü oluşturur.

11.4.

12. FESİH

12.1. İşbu Protokol ile Faydalanıcı Grup'a tahmil olunan mükellefiyetlerin Faydalanıcı Grup tarafından kısmen veya tamamen yerine getirilememesi veya Faydalanıcı Grup'un sorumluluklarını ihlal etmesi,

12.2. Yönetici Şirket tarafından, Faydalanıcı Grup'un Kanun ve Yönetmeliklerde tanımlanan amaçlara aykırı faaliyetlerinin tespit edilmesi ve bu faaliyetlerin yapılan ikaza rağmen düzeltilmemesi ve ilgili tüm mevzuattan doğan yasal yükümlülüklere uymaması,

12.3. Yönetici Şirket ve/veya T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerekli görülen, denetimlerde her türlü bilgi ve belgeyi denetim elemanına vermemesi, belgelerde sahtecilik yaptığının tespit edilmesi,

12.4. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun ve Yönetmeliğiyle ilgili diğer mevzuatlarda düzenlenen yükümlülüklerin belirlenen sürelerde yerine getirilmemesi,

12.5. İşbu Protokol içinde Protokol'ün feshini gerektiren diğer olay ya da durumların meydana gelmesi hallerinde; Taraflarca yapılacak görüşmelerde öncelikle sorunun sulh yolu ile çözümlenmesine çalışılarak mehil verilebileceği gibi Yönetici Şirket mehil vermeksizin bu Protokolü ilgili mevzuattan ve işbu Protokolden kaynaklanan yetkilerini kullanarak tek taraflı olarak feshetme ve nakit teminat dahil olmak üzere tüm teminatları irat kaydetme hakkına sahiptir. İlave zararların söz konusu olması halinde Yönetici Şirket'in yasal yollara müracaat etme hakkı mahfuzdur.

Feshin sonucu olacak Faydalanıcı Grup'a, Bölge ve Kuluçka Merkezi kullanım ve eğitimlere fiziken /online katılım haklarıyla sınırlı olmaksızın işbu Protokol ile verilen tüm haklar sona erecektir.

13. YÜRÜRLÜK

13.1. İşbu Protokol 13 (onüç) madde ve 7 (yedi) ekten oluşmaktadır.

13.2. Protokol 1 (bir) nüsha düzenlenerek ……./…../…… tarihinden itibaren hüküm doğurmak üzere ……/……./…….. tarihinde Faydalanıcı Grup'un tüm üyeleri tarafından imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Protokolün aslı Yönetici Şirket tarafından muhafaza edilecektir.

Faydalanıcı Grup
İmza

EKLER

Ek-1: Hızlandırma Program Detayları
Ek-2: Proje Bilgi Formu
Ek-3: İmza Beyannamesi
Ek-4: Kişisel Veri Güvenliği Taahhütnamesi
Ek-5: Gizlilik Taahhütnamesi
Ek-6: Çevre Taahhütnamesi
Ek-7: İSG Taahhütnamesi

Yönetici Şirket		**Faydalanıcı Grup**	
TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş.		**……..**	
Adı Soyadı	: Dr. Oğuz ÖZCAN	Adı Soyadı	:
Unvanı	: İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı	Unvanı	:
İmza	:	İmza	:
Adı Soyadı	: Prof. Dr. Abdurrahman AKYOL		
Unvanı	: Genel Müdür		
İmza	:		